BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direitos Humanos

# Proteção de dados pessoais como direito fundamental

NESTA APOSTILA


- Objetivos e introdução
- 1. A proteção de dados como direito fundamental
- 2. A LGPD: fundamentos e conceitos
- 3. Dever do agente público: tratamento ético, legal e seguro
- 4. Responsabilidade civil e administrativa
- 5. Responsabilidade penal: abuso de autoridade, sigilo e dados
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes



Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas



Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

# Sumário

**Objetivos e introdução . . . 2**

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

**1. A proteção de dados como direito fundamental . . . 2**

**2. A LGPD: fundamentos e conceitos . . . 3**

**3. Dever do agente público: tratamento ético, legal e seguro . . . 4**

**4. Responsabilidade civil e administrativa . . . 4**

**5. Responsabilidade penal: abuso de autoridade, sigilo e dados . . . 5**

**Exemplos resolvidos . . . 6**

Exemplo 1 . . . 6

Exemplo 2 . . . 6

Exemplo 3 . . . 6

Exemplo 4 . . . 6

**Erros frequentes e pegadinhas . . . 7**

**Mapa mental . . . 7**

**Questões de fixação e gabarito comentado . . . 8**

Gabarito comentado . . . 9

**Resumo final e fontes . . . 11**

Resumo dos pontos essenciais . . . 11

Fontes e referências . . . 11

# Objetivos e introdução

## O que você vai aprender

- Reconhecer a proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo (CF, art. 5º, LXXIX)
- Definir dado pessoal, dado pessoal sensível, titular, controlador, operador e encarregado
- Aplicar os princípios da LGPD ao tratamento de informações por agentes públicos
- Explicar o limite da LGPD em matéria de segurança pública e investigação penal
- Relacionar o dever de sigilo e de uso legítimo da informação ao cotidiano da GCM e da polícia
- Distinguir as responsabilidades administrativa, civil e penal por uso indevido de dados, abuso de autoridade e discriminação

## Introdução

Todo atendimento de ocorrência, cadastro de abordado, consulta a sistema ou registro de imagem envolve informações pessoais. Em uma sociedade digital, o vazamento ou o uso indevido desses dados pode expor a vítima, prejudicar uma investigação e gerar discriminação. Por isso, a Constituição, desde a Emenda Constitucional nº 115/2022, reconhece expressamente a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, como direito fundamental.

Na prova, o assunto aparece ligado a dois eixos: o dever do agente público de tratar a informação de modo ético, legal e seguro, e a responsabilização (administrativa, civil e penal) de quem abusa do poder, discrimina ou usa dados indevidamente. O banco do Bizu não tem questões reais deste assunto, apenas 24 questões autorais de treino; estude o texto da Constituição e da LGPD (Lei nº 13.709/2018) com atenção aos conceitos.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 24 questões autorais no site (aba Questões).

# 1. A proteção de dados como direito fundamental

Antes de 2022, a proteção de dados era extraída de outros direitos, como a intimidade, a vida privada (art. 5º, X), o sigilo de dados (art. 5º, XII) e o habeas data (art. 5º, LXXII). A **EC 115/2022** deu autonomia ao tema ao incluir um novo inciso no art. 5º e uma nova competência privativa da União.

> **CF/88, art. 5º, LXXIX**
> é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

> **CF/88, art. 22, XXX**
> proteção e tratamento de dados pessoais.

O inciso LXXIX integra o rol de direitos e garantias fundamentais e, portanto, tem **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º). Já o art. 22, XXX, confirma que cabe privativamente à **União** legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais; por isso, a norma geral é a LGPD, de caráter nacional, que o próprio art. 1º, parágrafo único, diz ser de interesse nacional e de observância obrigatória por União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O **habeas data** (art. 5º, LXXII) permanece como ação para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

**Bizu**

Guarde: EC 115/2022 = art. 5º, LXXIX (direito) + art. 22, XXX (competência privativa da União). A proteção vale também nos meios digitais.

## 2. A LGPD: fundamentos e conceitos

A **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** trata do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (art. 1º). Entre seus fundamentos estão o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem e os direitos humanos (art. 2º).

> **LGPD, art. 5º, I e II**
>
> Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

### Quem é quem na LGPD

| Figura | Definição resumida |
|---|---|
| Titular | Pessoa natural a quem se referem os dados |
| Controlador | Quem decide sobre o tratamento (pessoa natural ou jurídica, pública ou privada) |
| Operador | Quem trata os dados em nome do controlador |
| Encarregado | Canal de comunicação entre controlador, titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) |

Perceba que a lei destaca os dados **sensíveis**, aqueles cujo uso indevido pode gerar discriminação: origem racial ou étnica, religião, opinião política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. É por isso que o tema conversa diretamente com o combate à discriminação. O tratamento de dados sensíveis só pode ocorrer nas hipóteses do art. 11, como o consentimento específico e destacado do titular ou, sem consentimento, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, entre outras.

### Os princípios do art. 6º

Todo tratamento deve observar a boa-fé e os princípios de **finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas**. Dois merecem atenção especial para o agente público: a **finalidade** (propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados) e a **necessidade** (limitação ao mínimo necessário). O princípio da **não discriminação** impede o tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

**Atenção**

Dado pessoal não é só nome e CPF. Qualquer informação relacionada a pessoa identificada ou identificável é dado pessoal. Imagem, placa vinculada a proprietário, endereço e dados de saúde entram no conceito conforme o caso.

## 3. Dever do agente público: tratamento ético, legal e seguro

O poder público pode tratar dados pessoais, e muitas vezes precisa, mas o faz com condições. O art. 23 da LGPD determina que o tratamento por órgãos públicos seja realizado **para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público**, com o objetivo de executar competências legais ou cumprir atribuições do serviço público. Os órgãos devem informar, de modo claro e atualizado, as hipóteses em que tratam dados, sua previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas, em veículos de fácil acesso, e devem indicar um encarregado.

Na rotina do agente de segurança, isso se traduz em um conjunto de deveres. **Ético:** não usar a informação para curiosidade, vingança, favorecimento ou exposição. **Legal:** acessar e usar dados apenas nas hipóteses autorizadas e para a finalidade da função. **Seguro:** proteger sistemas, senhas e registros contra acesso indevido, perda ou vazamento, como exige o art. 46 da LGPD.

> **LGPD, art. 46 (caput)**
> Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) complementa o quadro. Seu art. 31 determina que o tratamento das informações pessoais seja transparente e respeite a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Essas informações têm **acesso restrito** a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a quem se referem, e quem obtiver acesso será responsabilizado pelo uso indevido.

**Exemplo**
Um guarda municipal, ao fim do plantão, fotografa a tela do sistema com o histórico de uma vizinha e envia a um grupo de mensagens. Houve acesso e divulgação sem finalidade pública. Violam-se o dever de sigilo, a privacidade da titular e as normas de tratamento de dados. O correto seria utilizar o sistema apenas para a finalidade funcional e, se necessário, formalizar a requisição pelos canais oficiais.

**Atenção**
A LGPD **não se aplica** ao tratamento de dados realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais (art. 4º, III). Esses casos serão regidos por legislação específica, que deve prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao interesse público, observando o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular (art. 4º, § 1º). Isso não dá "carta branca": a proteção constitucional (art. 5º, X, XII e LXXIX) continua valendo.

## 4. Responsabilidade civil e administrativa

O uso indevido de dados e o abuso do poder geram consequências em esferas diferentes, que podem ocorrer **ao mesmo tempo** e de forma independente. A lógica geral é a das três instâncias: civil (reparar o dano), administrativa (disciplinar) e penal (crime).

### Responsabilidade civil

O art. 42 da LGPD obriga o controlador ou o operador que, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, a repará-lo. Quando o tratamento é feito pelo Estado, aplica-se também o art. 37, § 6º, da CF: a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

### Responsabilidade administrativa

Sob a LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pode aplicar sanções como advertência, publicização da infração, bloqueio ou eliminação dos dados e outras, algumas delas aplicáveis também a entidades e órgãos públicos (art. 52, § 3º), sem prejuízo do estatuto do servidor, da Lei de Improbidade e da Lei de Acesso à Informação. Pela LAI, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público, entre outras, divulgar ou permitir a divulgação, ou acessar ou permitir acesso indevido a informação sigilosa ou informação pessoal (art. 32, IV).

No plano disciplinar, as regras específicas de cada corporação (estatuto dos servidores e regulamento disciplinar municipal ou estadual) definem as sanções. O aluno deve consultar a norma da sua carreira e do edital, pois esse conteúdo varia.

> **Bizu**
> As instâncias são independentes. Absolvição criminal por falta de provas não impede, em regra, a punição disciplinar; só quando a sentença penal reconhece que o fato não existiu ou nega a autoria é que as demais esferas ficam vinculadas.

## 5. Responsabilidade penal: abuso de autoridade, sigilo e dados

O Código Penal e a Lei de Abuso de Autoridade punem condutas ligadas ao uso indevido de informações por agentes públicos. Conheça as principais.

### Condutas e normas

| Conduta | Norma |
|---|---|
| Revelar fato sigiloso de que tem ciência em razão do cargo, ou facilitar sua revelação | CP, art. 325 (detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se não for crime mais grave) |
| Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas contidas em sistemas da Administração | CP, art. 153, § 1º-A (detenção de 1 a 4 anos, e multa) |
| Inserir dados falsos ou alterar/excluir indevidamente dados em sistemas da Administração para vantagem ou dano | CP, art. 313-A (reclusão de 2 a 12 anos, e multa) |
| Invadir dispositivo informático de uso alheio para obter, adulterar ou destruir dados | CP, art. 154-A (reclusão de 1 a 4 anos, e multa) |
| Divulgar gravação sem relação com a prova, expondo intimidade, vida privada, honra ou imagem do investigado | Lei 13.869/2019, art. 28 (detenção de 1 a 4 anos, e multa) |

A **Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019)** define crimes cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído (art. 1º). Exige-se a **finalidade específica** de prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal; a simples divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso (art. 1º, §§ 1º e 2º).

> **Lei 13.869/2019, art. 13 (caput e incisos I e II)**
> Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

A ação penal nesses crimes é pública incondicionada (art. 3º). Os efeitos da condenação incluem a obrigação de indenizar, e, havendo reincidência, a inabilitação para cargo, mandato ou função pública por 1 a 5 anos e a perda do cargo, desde que declaradas motivadamente na sentença (art. 4º). O art. 6º prevê que as penas são aplicadas sem prejuízo das sanções civis e administrativas.

### Discriminação

O agente público que discrimina em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional responde pela Lei nº 7.716/1989. Nos crimes dos arts. 2º-A e 20 dessa lei, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o fato for praticado por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las (art. 20-B). A discriminação também fere o princípio da não discriminação da LGPD (art. 6º, IX), quando o tratamento de dados é usado com fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

> **Atenção**
> Mesmo que o fato seja apurado só administrativamente, o agente pode responder penal e civilmente pelo mesmo ato. E o art. 32 da LAI considera ilícita a conduta de destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

## Exemplos resolvidos

### Exemplo 1

Um agente consulta o sistema da corporação para saber a situação de um desafeto, sem relação com qualquer ocorrência. Qual é o problema jurídico?

**Resolução.** Passo 1: o acesso não tem finalidade pública nem previsão funcional. Passo 2: viola o dever de uso das informações apenas para atribuições do cargo (LGPD, art. 23; LAI, arts. 31 e 32). Passo 3: pode configurar infração disciplinar e, conforme o caso, crime (CP, art. 325, § 1º, II, uso indevido de acesso restrito).

**Resposta:** Uso indevido de dados: responsabilidade administrativa, civil e, em tese, penal.

### Exemplo 2

Julgue: "A LGPD aplica-se integralmente ao tratamento de dados feito exclusivamente para investigação e repressão de infrações penais."

**Resolução.** Passo 1: o art. 4º, III, exclui da LGPD o tratamento para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Passo 2: o § 1º remete a legislação específica.

**Resposta:** Errada: tais casos são regidos por legislação específica, sem afastar a proteção constitucional.

### Exemplo 3

Uma viatura leva um detido e o agente divulga em rede social a foto dele algemado e a suposta confissão, antes de qualquer apuração. Que normas podem ser violadas?

**Resolução.** Passo 1: a divulgação pode configurar abuso de autoridade, conforme as circunstâncias: o art. 38 da Lei 13.869/2019 pune o responsável pelas investigações que, por meio de comunicação, inclusive rede social, antecipa a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações, e o art. 13 pune constranger o preso, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se à curiosidade pública. Passo 2: a imagem e a honra são protegidas pelo art. 5º, X, da CF. Passo 3: há dever de reparar o dano (CF, art. 37, § 6º, e responsabilidade do agente em regresso).

**Resposta:** Possível abuso de autoridade, violação de honra e imagem e dever de indenizar.

### Exemplo 4

Qual dispositivo constitucional protege expressamente os dados pessoais, e qual norma geral o regulamenta?

**Resolução.** Passo 1: a EC 115/2022 incluiu o inciso LXXIX no art. 5º. Passo 2: a competência para legislar sobre o tema é privativa da União (art. 22, XXX). Passo 3: a norma geral é a Lei nº 13.709/2018.

**Resposta:** CF, art. 5º, LXXIX; LGPD (Lei 13.709/2018).

## Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que a proteção de dados só existe na LGPD. Ela é direito fundamental na Constituição (art. 5º, LXXIX), desde a EC 115/2022.

Dizer que a LGPD proíbe todo tratamento de dados pelo Estado. Ela permite, desde que haja finalidade pública, base legal e segurança.

Supor que a LGPD regula integralmente a segurança pública e a investigação penal; o art. 4º, III, remete a legislação específica.

Confundir dado pessoal com dado pessoal sensível; o sensível é o ligado a origem racial ou étnica, religião, política, saúde, vida sexual, genético ou biométrico.

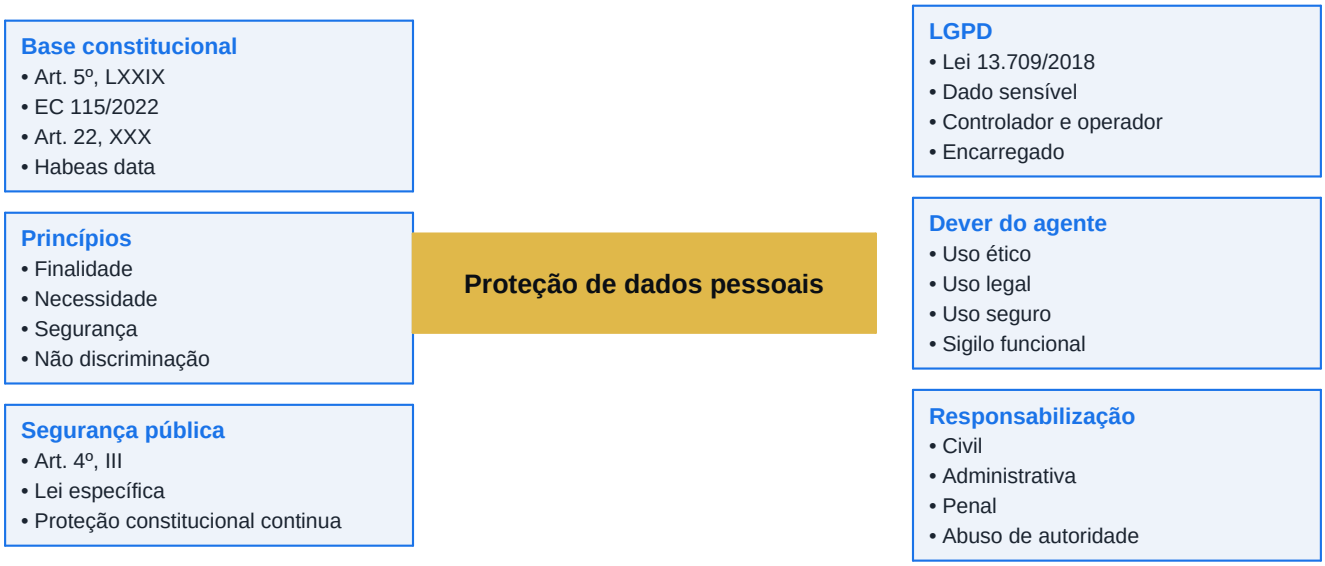
Achar que a responsabilidade é só administrativa. Civil, administrativa e penal são independentes e podem se acumular.

Ignorar a finalidade específica exigida para o crime de abuso de autoridade e afirmar que qualquer erro de interpretação é crime.

Trocar controlador por operador: controlador decide; operador trata em nome do controlador.

Esquecer que o agente também responde: o Estado tem direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa, sem prejuízo da responsabilização administrativa e penal.

## Mapa mental



# Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

**Questão 1** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi incluído expressamente no rol de direitos fundamentais da Constituição Federal por meio

**(A)** da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018.
**(B)** do Marco Civil da Internet.
**(C)** da Emenda Constitucional nº 115/2022.
**(D)** de decreto presidencial.
**(E)** de resolução da ANPD.

**Questão 2** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), dado pessoal é a informação

**(A)** relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
**(B)** relativa apenas a pessoas jurídicas de direito privado.
**(C)** somente aquela que revele origem racial ou convicção religiosa.
**(D)** que esteja armazenada exclusivamente em meio físico, como papel.
**(E)** de acesso restrito a autoridades públicas, e nunca a particulares.

**Questão 3** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal perde, durante o plantão, um pendrive com registros de ocorrências que contêm dados pessoais de vítimas. A conduta correta do agente é

**(A)** nada informar, para evitar punição, e aguardar que o pendrive apareça.
**(B)** comunicar imediatamente o fato à chefia, para que sejam tomadas as providências cabíveis diante do incidente de segurança.
**(C)** divulgar o ocorrido em grupo de mensagens da corporação, com os nomes das vítimas, para tentar localizá-lo.
**(D)** comunicar o fato apenas à imprensa, para dar transparência.
**(E)** aguardar eventual reclamação das vítimas antes de qualquer comunicação.

**Questão 4** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma prefeitura mantém, em computador de uso comum e sem senha, uma planilha com dados de vítimas atendidas pela guarda. Essa situação descumpre o dever de os agentes de tratamento

**(A)** divulgar publicamente todos os dados dos titulares para fins de transparência ativa
**(B)** adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados
**(C)** excluir os dados no mesmo dia em que forem coletados, sem registrar a ocorrência
**(D)** substituir o tratamento eletrônico de dados por registros exclusivamente em papel
**(E)** compartilhar os dados com todas as secretarias municipais, para facilitar a consulta

**Questão 5** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Estado responde, em regra, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nessa qualidade, em razão do uso indevido de dados pessoais. Quanto ao agente público causador do dano, a Constituição Federal assegura ao Estado

**(A)** a impossibilidade de cobrar qualquer valor do agente, em nenhuma hipótese.
**(B)** o direito de regresso somente se o dano tiver sido causado por culpa leve.
**(C)** o direito de regresso apenas se o agente já tiver sido demitido.
**(D)** o direito de regresso contra o agente que tenha agido com dolo ou culpa.
**(E)** a transferência integral da responsabilidade ao agente, que responde sozinho perante a vítima.

**Questão 6** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para controlar a entrada em um prédio público municipal, o órgão passa a exigir de cada visitante CPF, religião e filiação partidária, embora apenas o nome e o horário de entrada sejam necessários. Essa prática contraria principalmente o princípio da

**(A)** publicidade, que exige a divulgação ampla de todos os dados coletados dos visitantes
**(B)** territorialidade, que restringe o tratamento de dados ao limite geográfico do município
**(C)** hierarquia, que obriga a coleta de dados pelo órgão do nível administrativo mais alto
**(D)** oficialidade, que impõe a coleta de todos os dados disponíveis sobre o cidadão
**(E)** necessidade, que limita o tratamento ao mínimo indispensável para a finalidade

**Questão 7** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a LGPD, o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados,

**(A)** responde apenas administrativamente, sem dever de indenizar
**(B)** fica isento se o titular não tiver feito prévio requerimento
**(C)** só responde se houver condenação penal anterior do agente
**(D)** responde apenas se o dano for exclusivamente patrimonial
**(E)** é obrigado a reparar o dano

**Questão 8** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente público divulga trecho de gravação sem relação com a prova que se pretendia produzir, expondo a intimidade e ferindo a imagem do investigado. Segundo a Lei de Abuso de Autoridade, essa conduta

**(A)** é mero exercício do dever de transparência, sem qualquer relevância no âmbito penal ou administrativo
**(B)** constitui crime de abuso de autoridade, punido com detenção de um a quatro anos e multa
**(C)** é infração apenas disciplinar, sem qualquer repercussão na esfera criminal ou civil
**(D)** é conduta atípica, pois o investigado não tem direito à preservação de sua imagem
**(E)** é crime de racismo, por violar a igualdade entre as pessoas investigadas

**Questão 9** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um órgão municipal divulga relatório estatístico de ocorrências em que não é possível identificar qualquer pessoa, considerando meios técnicos razoáveis. Segundo a LGPD, esses dados anonimizados

**(A)** são sempre dados pessoais sensíveis, mesmo quando não permitem identificar ninguém
**(B)** exigem consentimento individual de todos os envolvidos para qualquer tipo de divulgação
**(C)** não são dados pessoais, salvo se a anonimização for revertida ou puder sê-lo com esforços razoáveis
**(D)** são vedados em qualquer relatório público, mesmo quando agregados em estatísticas
**(E)** só podem ser tratados por empresas privadas contratadas para esse fim específico

**Questão 10** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá

**(A)** determinar a demissão imediata do servidor responsável pela violação
**(B)** extinguir o órgão público infrator
**(C)** enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação
**(D)** transferir a base de dados ao setor privado
**(E)** suspender o mandato do gestor do órgão

## Gabarito comentado

**Questão 1 — Gabarito: C**

A EC nº 115/2022 incluiu esse direito no art. 5º da Constituição. A LGPD é lei ordinária anterior; decreto e resolução não podem criar direito fundamental na Constituição.

**Questão 2 — Gabarito: A**

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como nome, CPF, endereço e imagem. Dados sobre origem racial ou religião são apenas uma categoria especial: os sensíveis.

**Questão 3 — Gabarito: B**

Entre os deveres do agente está comunicar incidentes de segurança à chefia, que poderá adotar medidas para reduzir os danos. Ocultar o fato ou expor ainda mais os dados contraria o dever de segurança e transparência.

**Questão 4 — Gabarito: B**

O art. 46 da LGPD impõe aos agentes de tratamento a adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou tratamento inadequado.

**Questão 5 — Gabarito: D**

Conforme o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos de seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

**Questão 6 — Gabarito: E**

O art. 6º, III, da LGPD estabelece o princípio da necessidade: o tratamento deve limitar-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Coletar religião e filiação política para um simples controle de acesso é excessivo.

**Questão 7 — Gabarito: E**

O art. 42 da LGPD obriga o controlador ou operador que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação da legislação de proteção de dados, a repará-lo. A reparação civil independe de condenação penal e abrange o dano moral.

**Questão 8 — Gabarito: B**

O art. 28 da Lei nº 13.869/2019 pune com detenção de um a quatro anos e multa a divulgação de gravação, ou trecho dela, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado.

**Questão 9 — Gabarito: C**

O art. 12 da LGPD dispõe que dados anonimizados não são dados pessoais para os fins da lei, salvo quando o processo de anonimização for revertido por meios próprios ou puder ser revertido com esforços razoáveis. Por isso estatísticas bem anonimizadas podem ser divulgadas.

**Questão 10 — Gabarito: C**

O art. 31 da LGPD prevê que, em caso de infração por órgãos públicos, a autoridade nacional pode enviar informe com as medidas cabíveis para fazer cessar a violação. A ANPD não demite servidores nem extingue órgãos; a responsabilização disciplinar segue o regime próprio do servidor.

# Resumo final e fontes

## Resumo dos pontos essenciais

- A proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é direito fundamental (CF, art. 5º, LXXIX, incluído pela EC 115/2022).
- Compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (CF, art. 22, XXX).
- A LGPD (Lei 13.709/2018) protege liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade e se aplica também ao poder público.
- Dado pessoal: informação relacionada a pessoa identificada ou identificável; dado sensível: origem racial/étnica, religião, política, saúde, vida sexual, genético, biométrico.
- Princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
- O poder público trata dados para sua finalidade pública e para executar competências legais (art. 23), com encarregado indicado.
- O tratamento para fins exclusivos de segurança pública e investigação penal é regido por legislação específica (art. 4º, III e § 1º).
- Controlador e operador respondem por dano causado em violação à lei (art. 42); o Estado responde pelos atos de seus agentes, com regresso (CF, art. 37, § 6º).
- A LAI (art. 31) protege informações pessoais; art. 32, IV, torna ilícito divulgar ou permitir acesso indevido a informação pessoal.
- Crimes relevantes: CP, arts. 325, 153 § 1º-A, 313-A e 154-A; Lei 13.869/2019, art. 28 (divulgação de gravação).
- Abuso de autoridade exige finalidade específica; divergência de interpretação não é crime (art. 1º, §§ 1º e 2º).
- Responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes e cumuláveis.

## Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, arts. 5º (X, XII, LXXII, LXXIX), 22 (XXX) e 37 (§ 6º) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 11, 23, 42, 46 e 52 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- Lei nº 12.527/2011 (LAI), arts. 31 e 32 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- Lei nº 13.869/2019 (Abuso de Autoridade), arts. 1º a 6º, 13, 28 e 38 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
- Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), arts. 153, 154-A, 313-A e 325 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Lei nº 7.716/1989, arts. 2º-A, 20 e 20-B — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.